

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1594/2536

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์ทวีสินรินทร์ กับ

พวก

จำเลย

นายสุวิธ บุรณ์เจริญ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย ประกอบกับฎีกา ของจำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่ง ของศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดนั้นต้องเป็นกรณีที่ศาล อุทธรณ์สั่งเกี่ยวกับเรื่องที่ศาลชั้นต้น อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือยก คำร้องขออนาถา กรณีที่ได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่าไม่ยากจนเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณี ที่ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องเพราะไม่มีพยานมาสืบ และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตาม บทบัญญัติในมาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ต้องตีความ โดยเคร่งครัดเพราะเป็นบทจำกัดสิทธิของ คู่ความคดีนี้คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ ถึงที่สุด โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงิน 8,586,507.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงิน มาชำระหนี้ หากได้ไม่พอให้บังคับคดีแก่ ทรัพย์สินอื่นของ จำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์และยื่นคำร้องขออุทธรณ์ อย่าง คนอนาถา ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ในวันนัดไต่สวน จำเลยทั้งสองไม่มาศาลตาม เวลานั้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ถือว่าจำเลยทั้งสองไม่มีพยานมาสืบให้ศาลเห็นว่าจำเลย ทั้งสอง เป็นคนยากจนให้ยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่เพื่อ นำพยานมาสืบแสดงว่าจำเลยทั้งสองเป็น คนยากจน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เกี่ยวกับ เรื่องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ และกรณีนี้จะนำพยาน หลักฐานมาสืบเพิ่มเติมว่าเป็นคนยากจนก็ไม่ได้ด้วยจึงให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 176)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาล พิจารณาคำขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ยื่น มิใช่เป็นกรณีที่ศาลยก คำร้องเพราะไม่ยากจนหรือ คดีไม่มีเหตุสมควรจะอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวไม่ถึงที่สุด จำเลยทั้งสองมีสิทธิฎีกาได้ และในฎีกาจำเลยทั้งสองอ้างว่า มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ ศาลพิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งคำสั่งศาล อุทธรณ์แล้ว ให้รับฎีกาจำเลย ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

พิจารณาแล้ว กรณีที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาล พิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ยื่น มิใช่เป็นกรณีที่ศาลยกคำร้องเพราะไม่ยากจนหรือ คดีไม่มีเหตุสมควรจะอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวไม่ถึงที่สุด จำเลยทั้งสองมีสิทธิฎีกาได้ และในฎีกาจำเลยทั้งสองอ้างว่า มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์แล้ว ให้รับฎีกาจำเลย ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

(กาน อ้นนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ